

1500946-81.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... os fatos. Não praticou o furto. Não ficou comprovado que o réu furtou bens da vítima Juraci da Silva. A vítima relatou que foi o acusado porque viu as imagens da câmera de segurança. Contudo, as imagens não foram trazidas aos autos, tampouco o testemunho do vizinho que teria, em tese, presenciado o furto. O réu negou a prática delitiva. Assim, não há prova suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500946-81.2021.8.26.0576 - 2021/000202

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2032539/2021 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 11160798 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1/21/431 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2032539 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

RUAN RODRIGUES DA SILVA

Artigo da Denúncia:

art. 155, § 1º, c. c. o art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal

Aos 22 de novembro de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado RUAN RODRIGUES DA SILVA, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima J F S e a testemunha Nelson da Silva Lopes. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. RUAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, § 1º, combinado com o art. 61, inciso II, alínea "h" (contra maior de 60 anos de idade), ambos do Código Penal, porque no dia 25 de dezembro de 2020, durante o repouso noturno, na

madrugada, na Rua Corá Coralina, nº. 130, bairro Solo Sagrado, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, subtraiu, para si, seis cabos de solda de 50 metros, uma extensão trifásica de 50 metros, seis extensões de 60 metros, uma lata de eletrodos, uma furadeira marca Bosch e duas furadeiras de impacto marca Bosch, bens avaliados em R\$ 3.150,00, além de uma caixa com ferramentas variadas, pertencentes a Juraci Ferreira da Silva, de 61 anos de idade. Conforme apurado, Ruan é sobrinho do vizinho de Juraci, residia nas proximidades e durante o repouso noturno, na madrugada, período no qual a vigilância é ausente ou menos eficiente, invadiu a casa do idoso, subtraindo de lá os bens descritos. Ocorre que um vizinho viu Ruan em posse dos objetos furtados e narraram esta cena a Juraci, o que possibilitou esclarecer a autoria da subtração, conforme relatório de investigação. Os bens subtraídos não foram recuperados. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 99.0 réu Ruan Rodrigues da Silva foi citado às fls. 105, apresentando resposta à acusação às fls. 119/122, a qual foi apreciada às fls. 127/128. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 75/79, 84/92). Nesta audiência foram ouvidas a vítima, a testemunha arrolada e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação penal é improcedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de avaliação (fls. 25), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. Na fase policial, a vítima Juraci Ferreira da Silva disse que na data dos fatos, a qual se tratava de um feriado de fim de ano, o sobrinho de seu vizinho, de nome Ruan Rodrigues da Silva, adentrou sua residência durante as festividades e de lá subtraiu objetos. O acusado do furto residia na época dos fatos na Rua Cora Coralina, número 150, casa da frente, e foi visto por moradores vizinhos, com os objetos do furto, e a vítima foi comunicada. Após o ocorrido, Juraci não viu mais a pessoa de Ruan e nem os objetos. Informou que teve um prejuízo de aproximadamente dez mil reais (fls. 41). Em juízo, a vítima Juraci Ferreira da Silva disse que o réu é sobrinho do seu vizinho. O réu entrou na casa do declarante e furtou os objetos. Foi o tio que contou para o declarante. Na época, a polícia disse que não precisava das imagens. Nunca conversou com o réu. Viu as imagens na câmera de segurança do vizinho. Na fase policial, a testemunha comum Nelson da Silva Lopes, investigador de polícia, elaborou um relatório, no qual constou que realizou diligências e chegou ao suposto autor do fato criminoso como sendo Ruan Rodrigues da Silva, portador do RG 48529583, filho de Uilson Roberto da Silva e Rosa Fernandes Rodrigues, residente e domiciliado a Rua Cora Coralina, 150, Solo Sagrado, nesta cidade (fls. 06). Em juízo, a testemunha comum Nelson da Silva Lopes disse que a vítima foi à Delegacia e fez BO dizendo que o réu teria furtado a casa dela, que os vizinhos teriam visto o réu na posse dos itens. Fez diligências e não conseguiu encontrar réu, nem os bens. Também fizeram diligências em biqueiras porque o réu é usuário e não foi localizado. Segundo a vítima, o vizinho que relatou não queria se comprometer. Não se recorda se havia câmera no local. A vítima chegou narrando com certeza. Não conversou com o acusado. Não constam declarações do réu Ruan Rodrigues da Silva na fase policial. Em juízo, o réu Ruan Rodrigues da Silva disse que era usuário de droga, mas desconhece os fatos. Não praticou o furto. Não ficou comprovado que o réu furtou bens da vítima Juraci da Silva. A vítima relatou que foi o acusado porque viu as imagens da câmera de segurança. Contudo, as imagens não foram trazidas aos autos, tampouco o testemunho do vizinho que teria, em tese, presenciado o furto. O réu negou a prática delitiva. Assim, não há prova suficiente para condenação. Nesse contexto, a prova produzida é frágil e insuficiente. Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo" a absolvição é de rigor. Neste sentido: PROVA – INSUFICIÊNCIA PARA O VEREDICTO PROBATÓRIO. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio "in dubio pro reo", contido no artigo 386, VI do Código de Processo Penal. Absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação. Recurso provido. (TACrimSP – Ap. n. 1.136.569-9 – SP – 6ª Cam. Rel. Juiz Penteado Navarro – J. 12.05.99 – v.u.) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver o réu RUAN RODRIGUES DA SILVA com fundamento no artigo 386, inciso VII do

Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.